

Práva věcná, vlastnictví

- **Práva věcná x práva závazková**

Práva závazková - působí pouze mezi stranami závazku, obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob.

😊 Příklad: Prodávající pan Chcipeníz (dlužník) se zavázal k tomu, že kupujícímu panu Chcidomek (věřiteli) prodá dům. Kupující se na oplátku zavázal k tomu, že prodávajícímu zaplatí sjednanou kupní cenu (v tomto vztahu má naopak postavení dlužníka on). Věřitel může plnění vymáhat pouze po dlužníkovi.

Práva věcná - jde o právo absolutní, které působí vůči všem ostatním osobám

😊 Příklad: Kupující pan Chcidomek, který se stal vlastníkem domu, k němu nabyt věcné právo. Všechny ostatní osoby (včetně prodávajícího pana Chcipeníze) musí respektovat jeho práva – nesmí mu věc např. poškodit, zničit či ukrást.

Definice vlastnictví

Vlastnictví či **vlastnické právo** je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (**vlastníka**) nad konkrétní věcí. Slovo vlastnictví lze také ve významu majetek či jmění.

- nejsilnější a nejrozsáhlejší věcné právo
- Nezbytná podmínka existence a fungování svobodného trhu a tržního hospodářství.
- Vlastnictví upravuje především občanský zákoník: "Lze vlastnit vše, co někomu patří, všechny věci hmotné i nehmotné (pokud to jejich

povaha to připouští)"

Obsah vlastnického práva

Obsahem vlastnického práva jsou **jednotlivá oprávnění vlastníka**:

- oprávnění věc držet - mít ji u sebe
- oprávnění věc užívat - využívat užitných vlastností věci (ale i věc neužívat)
- oprávnění věc požívat - brát z ní plody a jiné užitky
- oprávnění s věcí nakládat - rozhodovat o jejím osudu (i zničit)

Naposledy změněno: Pondělí, 29. srpna 2022, 22.40